



PUTUSAN

Nomor 3241 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SHOCHIBIN ANWAR, bertempat tinggal di Dusun Bagongan, RT 002, RW 002, Desa/Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ADIPURA SANTOSA**, diwakili oleh Tri Rustinah Agatha, S.H., selaku Direktur, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 194, Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57155, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Sri Wibowo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wahyu Sri Wibowo, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Kahuripan 24, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2023;
2. **OTORITAS JASA KEUANGAN**, beralamat di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Menara Radius Prawiro, lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan MH. Thamrin, Nomor 2, Jakarta Pusat, 10350;
Para Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MAGELANG, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 110, Biyeran, Sawitan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, 56511;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2024



Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mungkid untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I telah melanggar peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
5. Menyatakan bahwa Tergugat II telah lalai menjalankan fungsi pengawasan terhadap Lembaga Keuangan yang dalam gugatan ini adalah Tergugat I dengan badan usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Adipura Santosa, yang beralamat di Jalan Veteran, Nomor 194, Kratonan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57155;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian sebesar Rp10.502.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus dua juta rupiah) kepada Penggugat, secara langsung;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sampai dengan ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap atas:
 - a) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Jebengsari, seluas 538 m² (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), demikian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tiga puluh satu (31) Agustus (2009) dua ribu sembilan, Nomor 187/Jebengsari/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.22.01.11.0020, terletak di

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2024



Desa Jebengsari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Shochibin Anwar;

- b) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1115/Kelurahan Martoyudan, seluas 365 m² (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), demikian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapan belas (18) April (1998) seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, Nomor 2108/Martoyudan/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.22.1006.01229, yang terletak di Desa Martoyudan, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Shochibin Anwar;
- 8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang untuk menghapus dan atau mencoret dan menyatakan tidak sah APHT yang di bebaskan atas:
 - a) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Jebengsari, seluas 538 m² (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), demikian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tiga puluh satu (31) Agustus (2009) dua ribu sembilan, Nomor 187/Jebengsari/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.22.01.11.0020, terletak di Desa Jebengsari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Shochibin Anwar;
 - b) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1115/Kelurahan Martoyudan, seluas 365 m² (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), demikian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapan belas (18) April (1998) seribu sembilan ratus Sembilan puluh delapan, Nomor 2108/Martoyudan/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.22.1006.01229, yang terletak di Desa Martoyudan, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Shochibin Anwar;
- 9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat yaitu Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang untuk

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2024



menyerahkan kepada Penggugat, 2 (dua) bidang sertifikat sebagai berikut:

- a) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 245/Desa Jebengsari, seluas 538 m² (lima ratus tiga puluh delapan meter persegi), demikian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal tigapuluh satu (31) Agustus (2009) dua ribu sembilan, Nomor 187/Jebengsari/2009, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.22.01.11.0020, terletak di Desa Jebengsari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Shochibin Anwar;
 - b) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1115/Kelurahan Martoyudan, seluas 365 m² (tiga ratus enam puluh lima meter persegi), demikian diuraikan dalam Surat Ukur tanggal delapan belas (18) April (1998) seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan, Nomor 2108/Martoyudan/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.22.1006.01229, yang terletak di Desa Martoyudan, Kecamatan Martoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Shochibin Anwar;
 10. Menyatakan lunas hutang Penggugat kepada Tergugat I;
 11. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut izin usaha Tergugat I, karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan melanggar aturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan;
 12. Menghukum Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 13. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat I;
 14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

- Pengadilan Negeri Mungkid tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak menjelaskan secara rinci dan jelas setiap dalil yang dikemukakan dan dasar hukum atas dalilnya;
- Gugatan Penggugat kepada Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*);

Eksepsi Turut Tergugat:

- Gugatan kabur (eksepsi *obscuur libel*);
- Gugatan salah objek (eksepsi *error in objecto*);
- Kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mungkid telah memberikan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mkd, tanggal 9 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.023.000,00 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 370/Pdt/2023/PT SMG, tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 98/Pdt.G/2022/PN Mkd *juncto* 370/Pdt/2023/PT SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan kasasi, dahulu Pembanding dan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 10 Oktober 2023, Nomor 370/Pdt/2023/PT SMG;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 15 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2024



dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan adanya perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I telah memilih kedudukan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Mungkid maka berdasarkan dari masing-masing alamat/tempat tinggal Tergugat, dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Penggugat bisa mengajukan gugatannya di yurisdiksi pengadilan negeri tempat tinggalnya Tergugat I, yaitu Pengadilan Negeri Surakarta, dengan demikian Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SHOCHIBIN ANWAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SHOCHIBIN ANWAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3241 K/Pdt/2024